بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

نظام رقم 25-04 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446
الموافق 07 مايو سنة 2025 المتعلق بمنح السيولة الاستعجالية

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، والمتضمّن القانون النقدي والمصرفي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022، والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015، والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل 2022، والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، والمتضمّن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فيفري 2024، والمتضمّن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،

- وبمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر 2005، المتعلق بأنظمة التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل،

- وبمقتضى النظام رقم 05-07 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005، المتعلق بأمن وسائل الدفع،

- وبمقتضى النظام رقم 09-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 ماي 2009، المعدل والتمم، المتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها،

- وبمقتضى النظام رقم 14-01 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير 2014، المتعلق بنسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،

- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 07 مايو 2025،

يصدر النظام الآتي نصه:

المادة الأولى: يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط وكيفيات منح السيولة الاستعجالية للبنوك من طرف بنك الجزائر.

المادة 2: يعد البنك في مفهوم هذا النظام:

- ذا ملاءة عندما وجود توقعات صادقة في قدرته على الحفاظ أو استعادة نسب ملاءته في المدى القصير، بما يتوافق مع المعايير السارية؛
- ذا جدوى عندما يكون قادرا على الحفاظ على ربحية كافية على المدى الطويل مما لا يستدعي إعادة الرسملة بصفة متكررة.

المادة 3: بغرض المحافظة على الاستقرار المالي، وفقا للمادة 155 من القانون النقدي والمصرفي، يقدم بنك الجزائر، بناءً على قرار من المجلس النقدي والمصرفي، سيولة استعجالية لفائدة:

- بنك ذي ملاءة وذي جدوى يواجه مشكلة سيولة مؤقتة، بشرط تقديم أوراق مناسبة كضمان يغطي كامل مبلغ السيولة الاستعجالية اللازمة؛
- بنك يواجه مشاكل مؤقتة في السيولة، مع عدم يقين بشأن ملاءته أو قدرته على تقديم ضمانات كافية، بشرط الحصول على ضمان تام من الدولة لتغطية هذه العملية.

المادة 4: تمنح السيولة الاستعجالية بمعدل يساوي معدل تسهيل القرض الهامشي مضافا إليه هامش يحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر.

أولا: شروط منح السيولة الاستعجالية

المادة 5: لا يمكن طلب منح السيولة الاستعجالية إلا بعد استنفاد كل سبل اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى المتاحة، بما في ذلك دعم المساهمين بالموارد المالية وتمويلات السوق ما بين البنوك وعمليات إعادة التمويل في إطار السياسة النقدية لبنك الجزائر.

المادة 6: للاستفادة من السيولة الاستعجالية، يجب على البنك أن يقدم إلى بنك الجزائر طلب مدعم بخطة عمل موثوقية، تحدد التدابير التصحيحية المناسبة، بما في ذلك خطة التمويل، من أجل استعادة استقرار السيولة في البنك خلال فترة التمويل.

المادة 7: يرفع تقييم الطلب أمام المجلس النقدي والمصرفي الذي يقرر في مآله والشروط اللازمة لمنح السيولة الاستعجالية.

المادة 8: يشترط منح السيولة الاستعجالية بالتعبئة المسبقة للأوراق المناسبة التي يختارها بنك الجزائر من بين الأوراق المتاحة لدى البنك المعني.

المادة 9: يتم تعبئة منح السيولة الاستعجالية بعد توقيع اتفاقية بين بنك الجزائر والبنك المعني.

ثانيا: خصائص عمليات منح السيولة الاستعجالية

المادة 10: لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاتفاقية التي تحدد شروط منح السيولة الاستعجالية، ستة(6) أشهر.

ويمكن تجديد الاتفاقية بطلب من البنك المستفيد، بناءً على تقدير بنك الجزائر، لفترة جديدة أقصاها ستة (6) أشهر.

تحدد الاتفاقية المبلغ الأقصى ومدة السحب، مع تجديد تلقائي، لفترة تتراوح بين يوم واحد (1) وثلاثين (30) يوماً.

المادة 11: يحدد بنك الجزائر المبلغ الأقصى للسيولة الاستعجالية الممنوحة لفترة ثلاثين (30) يوماً، وذلك بناءً على تقدير التدفقات الصافية للبنك والمبلغ المتوقع لاحتياجه من السيولة الاستعجالية خلال هذه الفترة.

المادة 12: يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية تحيين خطة التمويل شهريًا، مما يسمح بمتابعة وضعية السيولة.

ثالثا: ضمانات الدولة

المادة 13: لا يمكن لبنك الجزائر أن يمنح السيولة الاستعجالية المشار إليها في الفقرة الثانية للمادة 3 من هذا النظام إلا بعد الحصول المسبق على ضمان الدولة لصالحه.

ولهذا الغرض، يقدم بنك الجزائر طلبًا إلى الوزارة المكلفة بالمالية من أجل الحصول على ضمان الدولة.

وفي كل الحالات، لا يمكن أن يحل ضمان الدولة محل التزام البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية بتعبئة أوراق مناسبة كضمان.

رابعا: أحكام أخرى

المادة 14: يقوم بنك الجزائر بتكييف منح السيولة الاستعجالية مع خصوصيات البنوك الممارسة للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.

المادة 15: يبلغ بنك الجزائر الوزارة المكلفة بالمالية بأي عملية منح سيولة استعجالية تم تنفيذها.

المادة 16: تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر.

المادة 17: ينشر هذا النظام في *الجريدة الرسمية* للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المحافظ

صالح الدين طالب